

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3177/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ชามูชิติน โรดิน วา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลล่างกำหนดโทษจำเลยหนักเกินไป สมควรกำหนดโทษให้เบาลง และเมื่อจำเลยที่ฎีกากับจำเลยที่มีได้ฎีกากระทำผิดร่วมกันเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษาแก้โทษตลอดไปถึงจำเลยที่มีได้ฎีกาด้วยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ 10 ห่อ หนักสุทธิ 2,645.5 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และร่วมกันพยายามส่งเฮโรอีนดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรไทยเพื่อจำหน่ายขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสาม ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 4 ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 1(1) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 91 ริมเฮโรอีนของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 1 ขออนุญาตให้การเดิม
ขอรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 66 วรรคสอง และมาตรา 65 วรรคสอง
ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 ลงโทษตามมาตรา 66 วรรคสอง ซึ่ง
เป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสาม
จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(1) คงจำคุกจำเลยที่ 1 ตลอดชีวิต ริบเฮโรอื่นของกลาง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทำผิด แต่
ตามพฤติการณ์ในการกระทำผิด ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสามเป็นคนร้ายสำคัญซึ่ง
กระทำเป็นกระบวนการณ์ที่ศาลล่างทั้งสองวางโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสามนั้นหนัก
เกินไป สมควรกำหนดโทษจำเลยทั้งสามให้เบาลงและเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาล
ฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษาแก้โทษตลอดไปถึงจำเลยที่ 1 และที่ 2 ด้วย ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามไว้ตลอดชีวิตจำเลยที่ 1
ให้การรับสารภาพเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78

ประกอบมาตรา 53 แล้วคงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 33 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้
คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>